

ועדת משנה לתכנון ובניה דיון נוסף

מספר בקשה	16-1642	תאריך הגשה	09/10/2016
מסלול	תוספות ושינויים	תוספות בניה	תוספות בניה שונות (כולל קומת קרקע)

כתובת	תשבי 12	שכונה	התקנה
גוש/חלקה	43/6135	תיק בניין	4047-012
מס' תב"ע	תמ"מ 5, תמ"מ 4/18, תמ"מ א/36, תמ"מ א/34, תמ"מ 3/38, תמ"מ 4/23, תמ"מ 2/4, תמ"מ 2/38, תמ"מ 18, תמ"מ 10ד10, תמ"מ 12/ד/10, צ, ח, ג, ג, 9024, 9021, 9017, 9010, 9007, 9002, 9001, 2215, 1, 2215, 2691, 3954, 4053	שטח המגרש	119

בעל עניין	שם	כתובת
מבקש	דנחי יוסף	רחוב נועם אלימלך 7, בני ברק 5154615
בעל זכות בנכס	דנחי יוסף	רחוב נועם אלימלך 7, בני ברק 5154615
עורך ראשי	מרלי מירב	רחוב הרצל 108, תל אביב - יפו 66554
כתבן שלד	שתיי מועאד	רחוב ארלוזורוב 62, תל אביב - יפו 6248831

פירוט שטחים					
תיאור	סך שטחי בניה עיקריים לשימושים השונים			סך שטחי שירות	
	מבוקש (מ"ר)	%	מותר (מ"ר)	מבוקש (מ"ר)	מותר (מ"ר)
מעל	207.31	9.25		24.31	
מתחת				34.98	
סה"כ	207.31	9.25		59.29	

מהות הבקשה: (אדלר עידית)

מהות עבודות בניה

שינויים כלפי היתר מס' 1175-15 מתאריך 21/01/2016 הכוללים:

- שינויים פנימיים לשתי יחידות דיור הקיימות.
- ביטול קומת מרתף.
- הגדלת גרם מדרגות משותף, העתקת גרם מדרגות פנימיות ביחידת דיור דופלקס בקומת קרקע וקומה א'.
- הרחבת חדר יציאה לגג.
- שינויים בפתחים בחזית קדמית ואחורית, הרחבת נישה לפח אשפה ופילר חשמל, תוספת סולם עלייה לגג משותף.

מצב קיים:

בניין בן 3 קומות וחדר יציאה על הגג עבור 2 יח"ד עם מקום חניה אחד בחצר בבנייה.

ממצאי תיק בניין:

היתרים רלוונטיים	שנה	תיאור	מסמך
15-1175	21/01/2016	תוספות בניה-תוספת בניה לפי תכנית הרחבה.	

בעלויות:

הנכס בבעלות מושע. המבקשים מחזיקים בטאבו זכויות בשטח 141 מ"ר, שטח המגרש המדוד הוא 119 מ"ר והזכויות ניתנות לפיו. המבקש חתום על גבי מפרט הבקשה ומצורפים תצהירי בעלות על המגרש הנדון. נשלחו הודעות לפי תקנה

2ב'. ונעשו פרסומים לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה והתקבלו התנגדויות.

התאמה לתב"ע (תכנית 2215, אזור מועדפים ב')

שטחים עיקריים	מותר	מוצע	סטייה
קיים בהיתר 173.75 מ"ר כולל כ-4% הקלה	ללא שינוי מהיתר		

בנייה על הגג: חדר יציאה לגג מכח ג'3

שטח	מותר	מוצע	סטייה
40 מ"ר	כ-33.70 מ"ר		
נטו כגובה קומה טיפוסית ולא יותר מ-3 מ'. ברוטו 4.5 מ' מפני רצפת הגג.	2.50 מ' 4.00 מ'		
נסיגות	לחזית קדמית: 2 מ' מקו מגרש ולא פחות מ-1.2 מ' מחזית לצד דרום: 1.2 מ' לפחות או בנייה בקיר משותף לצד צפון: 1.2 מ' לפחות או בנייה בקיר משותף לחזית אחורית: 7 מ' מקו מגרש ולא פחות מ-1.2 מ' מחזית הבניין	כ-1.20 מ' מקו מגרש המשך לקיר משותף לקומות תחתונות. 1.20 מ' מחזית בניין. כ-1.00 מ' מקו בניין אחורי בחלקו הדרומי והמדרגות. 1.35 מ' מקו בניין אחורי בחלקו הצפוני	פורסמה הקלה. ראה הערה מס' 1. פורסמה הקלה. ראה הערה מס' 2.
בינוי	גישה לשטח משותף	גישה לשטח משותף באמצעות סולם	

בנייה תת קרקעית, מרתפים (ע"פ תכנית ע1):

מבוקש ביטול מרתף מהיתר קודם.

הערות נוספות:

חדר יציאה על הגג:

בהיתר מס' 1175-15 מתאריך 21/01/2016 אושר חדר יציאה בקו בניין אחורי פחות מ-7 מ' (לפי הנדרש בתב"ע) אך בהמשך לחדר המדרגות הקיים בפועל.
לאחר הוצאת ההיתר התברר שחדר המדרגות הקיים סומן ע"י מודד במידה קטנה מהקיים בפועל בהיתר.
כעת מבקשים שינויים בהתאם לבנוי בפועל בהתר.

יצוין שלפי הוראות התכנית ג3 ניתן לאשר הגדלת החדרים עד לקו הנסיגה האחורי הקיים בפועל ובנסיגה של 1.20 מ' משאר המעקות ולקיים בהיתר הקודם.

הקלות מבוקשות:

נעשו פרסומים לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה עבור ההקלות הבאות:

- הקלה מנסיגה בבניה על הגג ובניה במרחק של 0 מ', במקום 1.2 מ', בחזית צדדית-דרומית. עקב צורתו וגודלו של הגג ובנייה בקיר משותף עתידי בקו 0.
- הקלה מנסיגה בבנייה על הגג ובניה במרחק של 4 מ', במקום 7 מ' בחזית אחורית - מערבית. על פי קו בניה קיים על הגג, טרם אישור ת.ב.ע.ג3.

תאריך הודעה אחרונה: 24/11/2016

התייחסות להקלות המבוקשות:

על פי החלטת ועדת ערר, זוהי תכנית עיצובית ועל כן לא ניתן לתת הקלות מקווי בניין מאחר ואלו מהווים סטייה ניכרת לתכנית.

התנגדויות:

שם	כתובת
כוכבי אביבה	רחוב תשבי 14, תל אביב - יפו 6762256
כוכבי חביבה	רחוב המסילה 15, הרצליה 4658015

עיקרי ההתנגדויות:

1. התנגדות לכל תוספת בנייה בטענה שנעשתה פלישה לשטח המגרש השכן השייך למתנגד, בבנייה בקו 0 שאושרה בהיתר קודם ללא ידיעתם.
2. הבנייה בוצעה ללא ידיעת המתנגדת כולל האישורים שניתנו עבור הבניה היא מתנגדת לכל תוספת שיכולה להזיק עקב הבנייה הצמודה.

התייחסות להתנגדויות:

1. אין כל פלישה לשטח המגרש השכן ואין שינוי בקווי בניין ביחס להיתר קיים על פיו מבוקשים השינויים. המתנגד לא הגיש אסמכתא לטענותיו.
2. ההיתר יינתן בהתאם להוראות תכנית ג3. בהתאם למפורט לעיל, לא לזמן את הצדדים לדיון בהתנגדויות.

חו"ד מחלקת פיקו ע"י לב פוטשניקוב 10/10/2016

תכנית תואמת את המצב בשטח המבוקש בבניה.

חוות דעת מהנדס הועדה: (ע"י אדלר עידית)

1. לאשר את הבקשה לביטול קומת מרתף, שינויים פנימיים ובחזיתות ושינויים בפיתוח שטח.
2. לאשר הגדלת שטח חדרי היציאה לגג עפ"י קווי הנסיגה הקיימים בהיתר הקודם ובשטח המותר לפי תכנית ג3 ובתנאי ביטול הנסיגה בצד הדרומי מעבר לחדר הקיים.
3. לא לאשר את ההקלות לנסיגות מקו בניין צדי דרומי ואחורי בקומת הגג הנוגדות הוראות תכנית ג3' ומהוות סטייה ניכרת.
4. לדחות את ההתנגדויות מהסיבות הבאות:
 - מאחר ואין כל פלישה לשטח המגרש השכן ואין שינוי בקווי בניין ביחס להיתר קיים על פיו מבוקשים השינויים.
 - המתנגד לא הגיש אסמכתא לטענותיו.
 - ההיתר יינתן בהתאם להוראות תכנית ג3.

בתנאי התאמה לקובץ הנחיות, מילוי דרישות מהנדס העיר, תאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים:

תנאים להיתר

1. הגשת 2 עותקים נוספים עם צבע רקע שונה לרישום השטחים המשותפים לצורך רישום תקנה 27 לתקנות המקרקעין, וכן תירשם על כך הערה לפי תקנה 27.
2. תיקון הבקשה בהתאם להערות מהנדס הרישוי ע"ג מפרט הבקשה.

התחייבויות להוצאת היתר

1. מתן התחייבות לרישום חדר היציאה לגג כחלק בלתי נפרד מהדירה בספרי רישום המקרקעין.
2. מתן התחייבות לרישום השטחים המשותפים כרכוש משותף לשימוש כל בעלי הדירות בבניין הנידון בעת רישום בית משותף.

הערות

1. ההיתר אינו מהווה הארכת תוקפו של ההיתר הקודם ותוקפו יסתיים בעת תום תוקפו של ההיתר שכלפיו מבוקשים השינויים.
2. היתר זה הינו בכפוף לכל התנאים האמורים בהיתר מקורי מס' 15-1175 מתאריך 21/01/2016.

תיאור הדיון:

נתן אלנתן: התכנית קבעה שזה סטייה ניכרת. החלטנו על תיקון של ג3, אני מקווה שגם הנושא הזה יתוקן.
דורון ספיר: קיבלתי בקשה מאהרון מדואל להוציא את הבקשה מסדר היום.

ההחלטה : החלטה מספר 13

ועדת משנה לתכנון ובניה מספר 0003-17-2 מתאריך 08/02/2017

לשוב ולדון בבקשה בוועדה הבאה.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

מהות הדיון הנוסף:

בדיקה נוספת לנושא הנסיגות המבוקשות בהקלה עבור בנייה על הגג.

נימוקי הדיון הנוסף:

1. בעקבות פנייה שהגיע ביום ה-2/2/2017 מחבר הוועדה אהרון מדואל ובו נאמר: "..... חוות הדעת לפי דעתי אינה נכונה משום שהקו הצדי הדרומי ממשיך בניה מקו אפס עם המגרש השכן ולעניין קו הבניין האחורי חלה טעות במדידה . הטעות תוקנה כפי שצוין בדבר אולם הדבר לא בא לידי ביטוי בהמלצת הצוות."
2. בפגישה שהתקיימה עם עורכת הבקשה בתאריך 29/01/2017 נמסר לה שתומלץ הגדלת שטח חדר יציאה לגג לכיוון אחורי בהמשך לחדר הקיים ותבטל הגדלת שטח לכיוון הצד הדרומי כי הינה בניגוד לתכנית ג3. סוכם עם עורכת הבקשה שחוות הדעת תשונה בהתאם לממצאים.

חוות דעת מהנדס הועדה: (ע"י אדלר עידית)

אין שינוי בהמלצה הקודמת, שכן הבקשה מאושרת ללא הקלות, כי כל הקלה בנסיגה ממעקה הגג מהווה סטייה ניכרת.
 הומלץ לאשר תוספת שטח לפי תכנית ג3 בצד האחורי בלבד בהמשך לחדר הקיים ולא לאשר תוספת בצד הדרומי הנוגדת הוראות תכנית ג3.

תיאור הדיון:

אהרון מדואל: אני עד עכשיו לא מבין למה לא ניתן לבנות בקיר המשותף בקומת הגג בקו 0. אני לא חושב שמדובר בסטייה ניכרת.
מאיר טטרו: מהתחלה היה ברור שזה סטייה ניכרת כהקלה. יש ועדת ערר על סטייה ניכרת.
נתן אלנתן: אני חושב שועדת הערר דנה בסטייה ניכרת, זה היה נכון מתי שהיא קבעה, אך כאשר הועדה המקומית קבעה שמקדמים תיקון לתכנית ג3, בתכנית הזאת החלטנו שנבטל גם את הסטיות הניכרות. אפשר כבר להגיד שבמקרה הזה כן כסטייה ניכרת, כי זה לא ברור שזה סטייה ניכרת.
הראלה אברהם אוזן: אני זוכרת שיש הוראה של סטייה ניכרת, הנושא של הוראות הבינוי ותכניות מחייבות הובאו בתכנית ולכן ניתן להגן על זה כסטייה ניכרת. הועדה מקדמת תכנית לתיקון ג' 3 שהמטרה שלה היא בעצם לאפשר בנייה של חדרי יציאה לגג במגרשים מאוד קטנים שהכלת הוראות ג' 3 כמו שהם היום לא יתאפשרו בה. בשביל זה הביאו את זה לוועדה. אנחנו קובעים שבכל מקרה חלה ג' וגם אנחנו קובעים צמצום של קו בניין בסמכות מהנדס העיר כדי לאפשר עוד תוספת בנייה מכח ג' 3, זאת אומרת בדיון האחרון תיקנו והטמענו זה בהוראות של התקנון בצורה כזאת שגם תיתן ודאות מה ההיקף הנסיגות שמהנדס העיר יהיה מוכן להמליץ עליהם שזה לא יהיה משהו שנוטה בערפל. עכשיו, פה אני מבינה שמדובר על קיר משותף שזה משהו אחר.
מאיר טטרו: זה לא קיר משותף.
נתן אלנתן: אולי מתקנים את ג' 3 לא כמו שאנחנו רצינו.
אהרון מדואל: תראה לנו את הבקשה לקיר משותף.
 הטענה שזה קיר משותף, בדרום, סמוך לבניין בנסיגה. אנחנו מדברים על חדר יציאה לגג שבהיתר זה כמעט 26 מ"ר, היום מבקשים להרחיב. אין הקלה, אם נסתמך על החלטת ועדת ערר, אז ההקלה זה סטייה ניכרת, למעשה אישרנו לפי ג' 3 להרחיב חדרי קיימים בחלק הזה. התוספת הזאת היא מעבר לקוים, מחייה את תכנית ג' 3.
הראלה אברהם אוזן: מה הנסיגה?
מאיר טטרו: הנסיגה היא 1.27 מ'.
נתן אלנתן: בג' אין סטייה ניכרת. בנושא הזה החלטת הועדה היתה לבטל את זה.
הראלה אברהם אוזן: אמרת להשאיר את זה לשיקול מהנדס העיר, אומר מהנדס העיר ש-1.20 מ' זה המקסימום, הוא לא מוכן לרדת מ-1.20 מ'.

נתן אלנתן: את זה לא אמרנו בוועדה.

הראלה אברהם אוזן: אבל עכשיו בתיקון הוא אומר את זה.

נתן אלנתן: אם ככה שיחזיר את הבקשה ויאמר לנו לקבל את ההחלטה.

הראלה אברהם אוזן: אז מה אתה רוצה שזה 70 ס"מ?

נתן אלנתן: 0, כי בג' אחד את נותנת 0 במקרה כזה.

הראלה אברהם אוזן: לא נותנת.

נתן אלנתן: בטח, בטח בג' 1 נותנים.

הראלה אברהם אוזן: לא נותנים 0.

נתן אלנתן: בג' 1 נותנים.

הלל הלמן: זה הקלות, אבל בג' 3 לא נותנים.

נתן אלנתן: אבל עוד פעם, אנחנו אמרנו שיש להוריד את כל המגבלות של ג' 3.

הלל הלמן: מי זה, אנחנו אמרנו? אתה רוצה לתקן את התכנית?

נתן אלנתן: זה מה שנאמר, אנחנו מתקנים. הלל, אתה מדבר על משהו אחר, ואני מדבר על משהו אחר.

הראלה אברהם אוזן: קודם כל, ברור לך לחלוטין את זה לא ניתן לאשר ככה, זה סותר תכנית מאושרת, יש שתי

אפשרויות - א' או לחכות שתכנית ג' 3 מתוקנת תאושר או לא. אני לא יכולה לאשר את לפי משהו עתידי.

נתן אלנתן: אני אמרתי דבר פשוט.

הראלה אברהם אוזן: אנחנו חייבים להפקיד אותה את תכנית ג' 3. הבעייה שלכם היתה פה לבטל את הוראה של סטייה

ניכרת והיא בוטלה ואמרתם לפי הוראות מהנדס העיר. עברנו דרך מהנדס העיר כדי לא להפקיד.

נתן אלנתן: אמרנו משאירים כל מקרה לגופו.

הראלה אברהם אוזן: אין דבר כזה כל מקרה לגופו. מכיוון שאנחנו חיים בחקיקה אחרת, אנחנו היום במצב שאני

מאשרת תכנית, אם אני מאשרת כל מקרה לגופו אין לי ודאות, אין לי מידע בתיקי מידע.

נתן אלנתן: אין לך שום בעייה, כמו שאת עושה בתבי"ע 30, תעשי בתמ"א 38 א', דו שלבי את עושה.

אהרון מדואל: כשאת אומרת על פי חוות דעת מהנדס העיר, עם כל הכבוד זה לפי החלטת הוועדה, גם לך אין ודאות על

תיק מידע, מה הולך לומר מהנדס העיר. פה מדובר בקיר משותף, לא בנסיגה של 1.20 מ' ולא בנסיגה.

מאיר טטרו: זה לא קשור לתבי"ע, אם זה היה קיר משותף היינו מאשרים את זה.

אהרון מדואל: מבקש לעשות סיור במקום.

ההחלטה דיון נוסף: החלטה מספר 19

ועדת משנה לתכנון ובנייה מספר 0004-17-2 מתאריך 22/02/2017

לשוב ולדון לאחר סיור במקום.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

תיאור הביקור:

בתאריך 9.3.17 התקיים ביקור במקום בהשתתפות יו"ר הוועדה דורון ספיר, אילן רוזנבלום, חברי הוועדה נתן אלנתן, אהרון מדואל, ליאור שפירא, מהנדס הרישוי מאיר טטרו, לימור קנדיל, המבקש, נציגיו ועורכת הבקשה.

ממצאי הסיור יוצגו בוועדה.

תיאור הדיון:

נתן אלנתן: מצאנו פתרון יצירתי שאני חושב שאפשר לפתור את הבעיה, היינו בסיור במקום וראינו למעשה אפשר לאשר את זה במסגרת מה שכתוב בתכנית ג3 לגבי נושא הנסיגות, יש סעיף 4.1.3 א' בעניין נסיגות הבנייה מהגג, כאשר הבניין בנוי בקו צדי 0 ניתן לאשר בנייה על הגג בקו 0 במידה וקיים מבנה בקו 0. היינו במקום שלמעשה החלק הקדמי של הבניין הישן, בנוי בנסיגה של 1 מ' יש תוספת המתחברת לגבול המגרש ולמעשה יש חלק אחורי שבנוי בקו 0, הסעיף לא אומר שהבניין צריך להיות בנוי בקיר משותף רציף.

דורון ספיר: היה בסיור משהו בצוות?

נתן אלנתן: מאיר טטרו היה, דורון היה. אתה מאשר את העובדות שאמרתי לך?

מאיר טטרו: זאת שאלה של פרשנות התכנית. בהיבט התכנוני שאומר מאחר והתכנית על בנייה בקו 0, זה מה שראיתם בשטח.

נתן אלנתן: בתיקון של ג3 1, ברגע שהתבי"ע החדשה תאושר, הבעיה לא קיימת, אין בעיה לאשר זאת. הבניין הצמוד בנוי על מגרש כל כך קטן שרוחב חזיתו 7 מ'. אם המקרה היה בתכנית ג זה היה מותר וגם בתכנית ג1 זה היה מותר, בתכנית ג3 כמו שזה נכתב, זה בעייתי.

מלי פולישוק: אפשר לאשר?

הלל הלמן: אנחנו מאשרים משהו על סמך תכנית שעוד לא אושרה?

נתן אלנתן: הבניין השכן יהיה בנוי בקו 0, החלק האחורי של הבניין הישן, נמצא בקו 0.

זורון ספיר: אישרנו זאת בדרך הזאת.

נתן אלנתן: בעקבות הסיור של הוועדה, ראינו שהחלק האחורי של הבניין הצמוד בנוי בקו 0 ולכן הבקשה עומדת בדרישות של סעיף 4.1.3 א' סעיף קטן 4 שבמידה והבניין הסמוך בנוי בקו 0 מותר יהיה לבנות על הגג ללא נסיגה.

מאיר טטרו: הבניין הסמוך בנוי בקו בנין 0, בהמלצת מהנדס העיר צריך לבטל את סעיף 3.

נתן אלנתן: זה לא נקרא הקלה, כי אם הבניין השכן כן בנוי בקו 0 זה לפי התב"ע, זאת לא הקלה. סעיף 3 לא נכון במקרה הזה.

ההחלטה דיון נוסף: החלטה מספר 26

ועדת משנה לתכנון ובניה מספר 0006-17-2 מתאריך 22/03/2017

1. לאשר את הבקשה לביטול קומת מרתף, שינויים פנימיים ובחזיתות ושינויים במיתוח שטח.
2. לאשר הגדלת חדר היציאה לגג עד המעקה הצדדי-דרומי בקו בנין 0, שכן החלק האחורי של הבניין השכן הצמוד בנוי בקו 0 ולכן הבקשה עומדת בדרישות של סעיף 4.1.3 א' סעיף קטן 4 שבמידה והבניין הסמוך בנוי בקו 0 מותר לבנות על הגג ללא נסיגה.
3. לאשר הגדלת שטח חדרי היציאה לגג עפ"י קווי הנסיגה והשטח המותרים לפי תכנית ג3 ועפ"י הבנייה המאושרת עד קו בנין הצדדי-דרומי 0 מ'.
4. לדחות את ההתנגדויות מהסיבות הבאות:
 - מאחר ואין כל פלישה לשטח המגרש השכן ואין שינוי בקווי בנין ביחס להיתר קיים על פיו מבוקשים השינויים.
 - המתנגד לא הגיש אסמכתא לטענותיו.
 - ההיתר יינתן בהתאם להוראות תכנית ג3.

בתנאי התאמה לקובץ הנחיות, מילוי דרישות מהנדס העיר, תאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים:

תנאים להיתר

1. הגשת 2 עותקים נוספים עם צבע רקע שונה לרישום השטחים המשותפים לצורך רישום תקנה 27 לתקנות המקרקעין, וכי תירשם על כך הערה לפי תקנה 27.
2. תיקון הבקשה בהתאם להערות מהנדס הרישוי ע"ג מפרט הבקשה.

התחייבויות להוצאת היתר

1. מתן התחייבות לרישום חדר היציאה לגג כחלק בלתי נפרד מהדירה בספרי רישום המקרקעין.
2. מתן התחייבות לרישום השטחים המשותפים כרכוש משותף לשימוש כל בעלי הדירות בבניין הנידון בעת רישום בית משותף.

הערות

1. ההיתר אינו מהווה הארכת תוקפו של ההיתר הקודם ותוקפו יסתיים בעת תום תוקפו של ההיתר שכלפיו מבוקשים השינויים.
2. היתר זה הינו בכפוף לכל התנאים האמורים בהיתר מקורי מס' 1175-15 מתאריך 21/01/2016.

ההחלטה התקבלה פה אחד.